

1502606-67.2022.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... condenada pela prática do tráfico de drogas, sendo o bem apreendido comumente permutado por entorpecentes.

Denúncia recebida aos 25 de julho de 2022 (fls. 104/105).

Citada, a ré apresentou resposta à acusação, aduzindo, em síntese, que não tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular. Pugnou pela absolvição sumária (fls. 112/116).

Por decisão de fls. 121/124, o recebimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1502606-67.2022.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502606-67.2022.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3038566/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

FERNANDA CRISTINA MOREIRA SANTANA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de FERNANDA CRISTINA MOREIRA SANTANA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Narra a denúncia que, em data incerta, porém no mês de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, a DENUNCIADA adquiriu, em proveito próprio, 01 (um) telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G9 Play, cor azul, IMEI 352234672805875 / 352234672805883, de propriedade de Vinicius Gomes Silva, que sabia ser produto de crime.

Segundo a acusação, a vítima Vinicius Gomes Silva teve seu telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G9 Play, cor azul, IMEI 352234672805875 / 352234672805883, subtraído mediante grave ameaça exercida com arma de fogo no dia 07 de janeiro de 2022, enquanto estava defronte a pista de atletismo do Parque do Povo, na Rua Roberto Simonsen, n.º 100, Jardim Campo Belo, nesta cidade. Após a subtração do bem, a denunciada FERNANDA adquiriu o aparelho celular de

terceiro não identificado em rede social por valor sensivelmente inferior ao praticado pelo mercado.

Por meio de informações obtidas pela empresa de telefonia CLARO elucidou-se que a denunciada inseriu no aparelho um chip cadastrado em nome de seu marido (Deivis Santana).

De acordo com a acusação, a denunciada tinha conhecimento que se tratava de objeto produto de crime, posto que adquirido sem nota fiscal, acessórios básicos, além de pagar valor evidentemente abaixo do praticado pelo mercado de pessoa que não era de seu relacionamento.

Consta, por fim, que a denunciada já foi definitivamente condenada pela prática do tráfico de drogas, sendo o bem apreendido comumente permutado por entorpecentes. Denúncia recebida aos 25 de julho de 2022 (fls. 104/105).

Citada, a ré apresentou resposta à acusação, aduzindo, em síntese, que não tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular. Pugnou pela absolvição sumária (fls. 112/116).

Por decisão de fls. 121/124, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e foi concedido o benefício da justiça gratuita à ré, além de ter sido determinada a avaliação do celular.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvida uma testemunha, e, ao final, interrogada a acusada. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a ausência de dolo para a configuração do delito. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 151/155).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), somado aos documentos de fls. 14 e 20/21, pelo auto de exibição/apreensão (fl. 29), pelo auto de entrega (fl. 36), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre a acusada.

A vítima Vinicius Gomes Silva, em juízo, disse que numa sexta-feira, à noite, por volta de 22:30h, estava com um amigo, sentados em um banco, ocasião em que chegaram dois rapazes, pedindo os celulares e dinheiro. Os rapazes levaram os celulares e fizeram com que as vítimas retirassem as senhas. O celular subtraído era da marca motoG9play e custou R\$ 1.300,00. Posteriormente, o celular foi recuperado.

A testemunha Ricardo Fassina, policial civil, em juízo, disse que fez diligências, após o registro da ocorrência. Foi solicitado às operadoras o registro do aparelho. No telefone do Vinicius, surgiu o cadastro do marido da ré (Deivis). Deivis relatou que a esposa dele foi quem adquiriu o celular, na feira do rolo, bem como teria pego de um tal de Rômulo e teria pago R\$ 300,00 apenas, sendo que o aparelho era avaliado em R\$ 1.300,00. A ré não apresentou notas da aquisição, apenas ressaltou que adquiriu por meio da feira do rolo.

A ré Fernanda Cristina Moreira Santana, interrogada em juízo, disse que estava precisando de celular e viu na feira do rolo o anúncio do celular por R\$ 400,00. O vendedor baixou o preço para R\$ 300,00. Na emoção, precisando do celular, comprou o aparelho, sendo que o vendedor resetou na sua frente. Relatou que sua filha a avisou sobre o preço real do aparelho. Pesquisou na internet e viu que realmente valia mais de mil reais. Porém, já tinha comprado. O vendedor não entregou o carregador. A bateria do celular dura pouco. Consultou o preço apenas depois de ter comprado. Depois do ocorrido, comprou outro celular na feira do rolo (que está usando atualmente).

Como se vê do conjunto probatório colhido, não há qualquer dúvida que a ré adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular descrito na denúncia, sabendo

tratar-se de produtos de crime anterior (roubo).

Com efeito, da narrativa da testemunha e da própria acusada, infere-se que esta foi surpreendida na posse do aludido objeto, que restou apreendido, por haver notícia criminis anterior de subtração à vítima Vinicius Gomes Silva, o que se verifica do RDO copiado às fls. 02/05.

Como se não bastasse, a vítima veio a juízo e confirmou o roubo ocorrido anteriormente, bem como afirmou ter reconhecido o celular apreendido com a ré como de sua propriedade.

Quanto à vítima, não há nenhum indício de que ela tenha alguma desavença contra a ré, a ponto de querer incriminá-la injustamente.

De mais a mais, ressalta-se que a aferição do dolo da acusada se extrai do exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa.

De fato, em se cuidando do referido tipo penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.

Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa plausível a respeito do fato, sendo este, exatamente, o caso dos autos.

A esse respeito, é entendimento da jurisprudência que:

“Em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova”. (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543).

“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo, para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptor antes e depois do delito”. (TJSP, RT 717/385) grifei.

“Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente”. (TACrim-SP- Ap. nº 366.097-7 - rel. Des. Renato Mascarenhas - j. 20.06.84, JUTACrim 83/242).

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca; assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se em certeza, autorizando a condenação”. (TACrimSP - 14ª Câmara, Apelação nº 1.059.911/3, rel. Juiz San Juan França, j. em 29/07/1997, in RT, v. 746, p. 629).

Na espécie, pelo ofício carreado à fl. 20 é perceptível que a ré, utilizando-se de chip cadastrado em nome de seu companheiro (Deivis Santana), passou a utilizar-se do aparelho celular, posteriormente à aquisição ilícita.

Aliado a isso, a prova oral deixa claro que o aparelho celular foi encontrado na posse da ré, não tendo esta apresentado qualquer documento ou fundamento apto a comprovar que tal bem havia sido adquirido de forma lícita e que, portanto, a posse exercida era de boa-fé.

Ademais, o fato de a ré tê-lo adquirido por praticamente 20% do preço, sem qualquer nota fiscal, desacompanhado dos acessórios indispensáveis (v.g., carregador), conforme por ela própria mencionado em seu interrogatório judicial, demonstra claramente que tinha conhecimento da origem criminosa do bem.

Portanto, ao contrário do propalado pela defesa técnica, resta bem caracterizada a prática de receptação dolosa, sendo incogitável a absolvição, ou mesmo a

desclassificação almejada.

Imperativa, pois, a condenação da ré, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena da ré Fernanda Cristina Moreira Santana, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (a ré ostenta maus antecedentes criminais, tendo em vista a condenação definitiva no processo 0001922-68.2012.8.26.0483 - fl. 58); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Assim, diante dos maus antecedentes da acusada, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, ausentes agravantes e/ou atenuantes, valendo ressaltar que a ré não confessou o delito, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar da fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica da ré, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira da ré que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Feito um juízo de valoração da conduta da ré, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no artigo 44 do Código Penal, demonstra-se adequada e suficiente para a repressão do delito, não havendo, então, necessidade de mantê-la no cárcere.

Assim, nos termos do artigo 44, § 2º, do CP, substituo a pena corporal aplicada à ré, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação e em prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do pagamento, a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR a ré FERNANDA CRISTINA MOREIRA SANTANA, qualificada nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação e em prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do pagamento, a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.

Deixo de decretar a prisão preventiva da acusada, pois inalterada a situação fática no contexto destes autos.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP); ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, em razão da justiça gratuita (já concedida - fl. 122).

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA